

1500770-55.2019.8.26.0291

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA FRANCINI DOS REIS COSTA

Comarca: Jaboticabal

Foro: Foro de Jaboticabal

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... e recebe chamadas (utilizado comumente no tráfico) e dinheiro. Diz que o acusado é bem conhecido dos meios Policiais em razão de tráfico. Disse que, informalmente, primeiro o acusado negou a propriedade da droga, e na Delegacia ele disse que era para consumo próprio.

A testemunha Claudemir Jose Segatelli, Policial Militar, ratificou integralmente o depoimento do seu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaboticabal

Vara Criminal

Praça do Café, s/nº, Aparecida, Jaboticabal - 14870-230 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO CRIMINAL

Processo Digital nº:

1500770-55.2019.8.26.0291

Classe - Assunto

Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Réu(é)(s):

RICARDO AUGUSTO CARDOSO PIRES

Data da audiência:

13/06/2022, às 15:45h

Aos 13 de junho de 2022, às 15:45h, em razão da pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, excepcionalmente, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jaboticabal Dr. JULIANA FRANCINI DOS REIS COSTA, comigo escrevente, Osmar Vitor Pereira Junior, matrícula M369870, regularmente conectada à sala virtual, foi aberta a audiência de Instrução e Julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe.

DELIBERAÇÕES INICIAIS

Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do Promotor de Justiça, Dr. Fabricio Tosta de Freitas, do(a)(s) réu(é)(s): RICARDO AUGUSTO CARDOSO PIRES, acompanhado(a)(s) de seu(ua) patrono(a), Dr(a). Mauro Henrique Cenço, OAB 82762/SP. da(s) testemunha(s) arrolada(s) PM Claudemir José Segatelli e PM - Fabiano Donizete Scaquito.

Presentes ainda a estagiária Manuela Furlan

Registro da audiência:

Todos os depoimentos serão realizados por equipamento de imagem e áudio através do programa Microsoft Teams e gravação armazenada em nuvem através do sistema One Drive e pelo SAJ

Não comparecimento de vítima ou testemunha:

Pelo(a) DD(a) Defesa foi dito que desistia do depoimento da(s) testemunha(s) DEBÓRA CRISTINA DE OLIVEIRA, o que foi homologado pelo juízo.

Pela MM. Juíza foi deferida a substituição da oitiva das testemunhas Danielle e Giovani por declarações escritas, já juntadas às fls 153/154.

DA COLETA DA PROVA

Iniciados os trabalhos, foi permitido ao réu e ao seu defensor conversa privativa, tendo o MM. Juiz, Promotor e demais participantes, momentaneamente deixado a sala virtual. A seguir, retornando o magistrado e demais participantes à sala virtual, procedeu-se ao início da audiência virtual com a gravação através do Microsoft Teams. Após, foram adicionadas à audiência virtual, uma por vez, a partir do lobby, Fabiano Donizete Scaquito e Claudemir José Segatelli

Em seguida interrogou-se o réu RICARDO AUGUSTO CARDOSO PIRES.

ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO

Pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dada por encerrada a instrução processual e determinado o debates das partes.

ALEGAÇÕES FINAIS E SENTENÇA

Alegações finais em audiência:

Dada a palavra ao(à) DD(a). Promotor(a) de Justiça e ao(à)(s) advogado(a)(s) de defesa, manifestaram-se em audiência.

Sentença:

O(a) MM(a). Juiz(a) foi proferida sentença em audiência, conforme segue:

Ricardo Augusto Cardoso Pires, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei de Drogas, pelos fatos a seguir descritos.

Segundo a denúncia, no dia 23 de dezembro de 2018, no período noturno, em horário incerto, na Rua Antoniêta Aleixo de Paula, nº 70, Jardim Morumbi, nesta cidade e Comarca de Jaboticabal, o acusado, transportava, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico e entrega a terceiros, 08 (oito) "eppendorfs" contendo cocaína, pesando 8,84g, substância capaz de determinar a dependência física e psíquica.

O réu foi notificado (fl. 74) e apresentou defesa prévia (fls. 76/89).

A denúncia de fls. 49/50 foi recebida em 24 de setembro de 2020 (fls. 100/101).

Durante a instrução, foi colhida prova oral e, ao final, o réu foi interrogado.

Ao final, as partes apresentaram alegações finais orais.

O Ministério Público requereu a condenação nos moldes em que pretendida na denúncia.

A Defesa postulou, em síntese, pela desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

É o relatório. Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade restou demonstrada pelos seguintes elementos de prova: boletim de ocorrência (fls. 03/05); auto de exibição e apreensão (fl. 06); laudo de exame químico-toxicológico positivo para a substância entorpecente (fls. 21/23); comprovante de depósito judicial do valor apreendido no contexto dos fatos (fl. 31); relatório final (fls. 44/45).

A autoria foi provada pela prova oral colhida, nos seguintes termos:

A testemunha Fabiano Donizete Scaquito, Policial Militar, disse que estavam em patrulhamento, quando avistaram o carro de acusado. Ao perceber que iria ser abordado, ele empreendeu fuga, sendo perseguido por diversas ruas, quando os Policiais conseguiram fazer a abordagem. Em busca pessoal, nada encontraram. No carro, escondido no console, encontraram os eppendorfs contendo drogas, um celular que só faz e recebe chamadas (utilizado comumente no tráfico) e dinheiro. Diz que o acusado é bem conhecido dos meios Policiais em razão de tráfico. Disse que, informalmente, primeiro o acusado negou a propriedade da droga, e na Delegacia ele disse que era para consumo próprio.

A testemunha Claudemir Jose Segatelli, Policial Militar, ratificou integralmente o depoimento do seu companheiro de farda, ouvido nessa data. Reiterou que já tinham conhecimento de que o acusado era envolvido com o tráfico e por isso sempre acompanhavam quando ele mudava de carro, dentre outros fatos.

Em interrogatório, o acusado Ricardo Augusto Cardoso Pires disse que tinha comprado as drogas no dia anterior, para uso próprio. Disse que deixou no carro para a família não ver.

A despeito da versão apresentada pelo acusado, verifica-se que as provas orais e documentais coligidas aos autos não deixam dúvidas sobre a prática do fato descrito na denúncia. Neste contexto fático, a pretensão punitiva restou demonstrada.

E não se diga que o depoimento de policiais não merece credibilidade. Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos judiciais que sejam prestados por policiais, civis ou militares, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credencia para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chama à prestação de contas perante o Poder Judiciário, não mais lhes empreste a mesma credibilidade.

Nesse sentido, por sinal, a jurisprudência:

"A jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF - HC 70.237 - Rel. Carlos Velloso - RTJ 157/94). "O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - HC 73.518- 5 - Rel. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

Por isso, força convir, os depoimentos dos policiais, no caso, merecem crédito e servem, perfeitamente, para supedâneo da prolação de sentença condenatória, depoimentos estes que, em juízo, harmônicos entre si, sintonizaram-se com os depoimentos prestados extrajudicialmente.

No que tange ao tráfico de drogas, convém mencionar que para configuração de tal delito não se exige o efetivo ato de tráfico, bastando à prática de qualquer das condutas previstas no caput do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, que, no caso dos autos, restou configurada transportar 08 (oito) "ependorfs" contendo cocaína, pesando 8,84g, ou seja, posse protegida.

Assim, a finalidade de traficância depreende-se das circunstâncias em que se deram os fatos, da quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como do modo de acondicionamento das drogas, embaladas e prontas para distribuição.

Na data dos fatos, o acusado circulava em via pública com seu carro quando avistou as autoridades policiais e tentou empreender fuga, mas posteriormente foi devidamente abordado. Em buscas realizadas no automóvel, foram localizados os entorpecentes, certa quanti em dinheiro e um telefone celular.

Desta forma, a alegação do acusado de que teria adquirido os entorpecentes para seu próprio consumo (e que os deixou no carro) restou isolada nos autos, uma vez que, conforme o depoimento das testemunhas policiais, as circunstâncias da abordagem (acusado tentou fugir com o carro, por diversas quadras), a quantidade de droga, embalada individualmente e pronta para consumo, o local em que estavam escondidas (no console do veículo), bem como o fato de que o acusado era conhecido dos Policiais, que já tinham recebido diversas denúncias de que ele se dedicava ao tráfico, indicam o contrário. Assim, sua versão apresentada em juízo mostra-se meramente exculpante, a fim de afastar sua responsabilização pelos fatos. Outrossim, a responsabilidade do acusado pelo crime de tráfico pode ser extraída dos seguintes elementos de convicção: 1) apreensão dos entorpecentes; 2) declaração das testemunhas policiais relatando a dinâmica delitiva; 3) laudo técnico demonstrando a natureza da droga.

Por conseguinte, impõe-se a condenação.

Doso a pena.

Inicialmente, observo que o acusado era maior de 21 anos na data dos fatos (14/03/1990) e possui maus antecedentes (possui uma condenação com trânsito em

julgado há mais de cinco anos - fls. 72/73).

Nessas condições, partindo dos mínimos legais, passo à dosimetria e individualização da pena, com observância ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal (CP, artigo 68).

Na primeira fase:

- a) A culpabilidade está patente, pois o réu é imputável e agiu livre de influências que pudessem alterar seu entendimento ao tempo de sua conduta, podendo atingir a potencial consciência da ilicitude, sendo-lhe exigível conduta diversa.
- b) O réu é possuidor de maus antecedentes, motivo pelo qual valoro a pena negativamente.
- c) Diante da ausência da produção de provas em sentido contrário, concluo que a conduta social do acusado é adequada, não havendo nada para majorar a pena.
- d) Não há nos autos elementos suficientes para se aferir a personalidade do agente.
- e) Os motivos são ínsitos aos tipos penais, de acordo com a própria objetividade jurídica do crime em apreço.
- f) As circunstâncias são relatadas nos autos, não havendo nada excepcional a ser considerado.
- g) As consequências são próprias dos tipos penais, nada tendo a se valorar como fator extrapenal.
- h) Não há de se falar em comportamento da vítima (crime vago).

Ponderadas tais circunstâncias judiciais, tenho que elas não são favoráveis ao acusado. Por isso, fixo-lhe a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes quaisquer causas agravantes ou atenuantes da pena, motivo pelo qual está permanece inalterada.

Na terceira etapa, incabível a aplicação do benefício disposto no §4º, art. 33 da Lei de Drogas, diante dos maus antecedentes do acusado.

Assim, torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

O regime inicial para cumprimento da pena deve ser o fechado, (art. 33, §2º, "b", CP), considerando a quantidade de pena imposta e os maus antecedentes do acusado. Incabível a aplicação dos benefícios processuais dispostos nos artigos 44 e 77 do Código Penal em razão da quantidade de pena imposta.

Fixo o valor do dia multa no mínimo legal, diante da falta de informações sobre a capacidade econômica do réu.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão para o fim de declarar o acusado Ricardo Augusto Cardoso Pires como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei de Drogas, condenando-o à pena 05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, no piso.

Defiro o recurso em liberdade, pois o réu respondeu a todo o processo solto.

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, caso não seja beneficiário da Justiça Gratuita.

Autorizo a destruição dos entorpecentes apreendidos. Oficie-se à autoridade policial.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos, porque provenientes do tráfico de entorpecentes. Oficie-se requisitando a transferência para o União.

Após o trânsito em julgado: cobre-se a pena de multa; oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio do sentenciado comunicando a suspensão dos direitos políticos; expeça-se a definitiva guia de recolhimento para execução da pena; comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. PRIC

Nada mais a ser tratado na referida audiência, foi determinado o encerramento deste termo, bem como o término da videoconferência. Por fim, salvas eletronicamente as cópias do presente termo, foram devidamente assinadas eletronicamente.

Juiz:

Documento assinado digitalmente nos termos da Lei nº 11.419/2006, conforme impressão à margem direita.